

1500355-44.2018.8.26.0538

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2091177/2018 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 1463/2018 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500355-44.2018.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500355-44.2018.8.26.0538

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2091177/2018 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 1463/2018 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 2091178 -

DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 1463/18/210 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 2091178 -

DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS, 1463/18/210 - DEL.POL.S.CRUZ DAS PALMEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Debora Gomes

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

DEBORA GOMES, já qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de outubro de 2018, por volta das 17h25, na Rodovia SP 215, km (quilômetro) 66, nesta comarca, DEBORA GOMES tinha em depósito, após ter recebido e transportado, em transporte público, para fins de tráfico, destinado a outro Estado da federação, 06 (seis) porções de cocaína, acondicionada em seis invólucros plásticos com o formato de "tijolos", com peso bruto conjunto de 6,318kg (seis quilos e trezentos e dezoito gramas), droga causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9/10 e auto de constatação de fl. 11 (laudo de exame pericial químico toxicológico será juntado oportunamente). Segundo apurado, a denunciada recebeu as porções de droga na cidade de Porto Ferreira e transportava a substância com destino à cidade mineira de Poços de Caldas, para fins de tráfico ilícito. A denunciada viajava em linha de ônibus interestadual da empresa "Rápido D'Oeste", que realiza o trajeto de Ribeirão Preto a Poços de Caldas, e a droga encontrava-se no interior de uma mala, identificada por uma etiqueta de número 870554, da empresa de ônibus em questão. Pela tarefa de transportar a droga a denunciada receberia a quantia de R\$ 1.000,00, sendo que já havia recebido R\$ 500,00, ao receber a droga, e ao final, após a entrega, receberia o restante. Ocorre que Policiais Militares, em patrulhamento de rotina, abordaram o ônibus na altura do km 66 da Rodovia SP 215, neste município, e efetuaram revista no veículo, logrando êxito em encontrar a droga descrita, no interior da mala acima mencionada. Com a numeração da etiqueta os Policiais levantaram o nome da passageira proprietária da mala, por meio do canhoto que fica em poder do motorista do veículo, verificando-se que se tratava da autora do fato, que viajava acompanhada de sua filha de apenas três anos de idade (fl. 29). A denunciada admitiu a propriedade da droga e explicou que ela se destinava à entrega em Poços de Caldas, pelo que receberia a segunda metade do pagamento de R\$ 1.000,00, já mencionado.

A denúncia foi recebida em 17 de abril de 2019 (fls. 172), o réu foi regularmente notificado e apresentou resposta à acusação (fls. 91/95).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogada a ré.

Encerrada a fase de instrução, o Ministério Público, em sede de alegações finais, requereu a condenação da denunciada nos exatos termos da exordial acusatória.

A defesa, por sua vez, bateu-se pela improcedência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição/apreensão (fls. 08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo pericial (fls. 71/73, 149/156, 199/240) e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, restou inconteste.

As testemunhas Thiago Castro da Silva e Igor Jed de Oliveira, policiais militares, ouvidas às fls. 187 e 188, disseram que realizaram a abordagem de um ônibus da empresa "Rápido Oeste" que fazia a rota Ribeirão Preto - Poços de Caldas/MG. Após checarem as bagagens que estavam no compartimento de cargas do ônibus, encontraram uma bolsa contendo 6 tijolos de cocaína. Após confrontarem o número da bagagem com o número das passagens, constataram que a mala pertencia à ré Débora. Questionada, Débora disse que pegou a droga na cidade de Porto Ferreira e que entregaria os entorpecentes na cidade de Poços de Caldas. Pelo transporte, ganharia a quantia de mil reais, que seria utilizada para pagar o advogado do filho dela, também preso pela prática do tráfico de drogas.

Em juízo, a ré confessou os fatos. Disse que receberia mil reais para transportar as drogas. Confirmou que estava na companhia da filha menor.

Não resta dúvidas, foi demonstrada a autoria e a materialidade da infração penal, a ré confessou o crime, afirmou que a droga encontrada na bagagem pertencia a ela e que estava fazendo o transporte entre cidades - de estados diversos - que teria recebido R\$500,00 (quinhentos reais) e ao chegar ao destino receberia mais R\$500,00 (quinhentos reais) como pagamento do serviço. Trata-se de uma quantidade expressiva de entorpecentes, destinada a outro estado da federação.

Ademais, a ré possui maus antecedentes, por já ter cometido o mesmo delito. É possível analisar a forma como o tráfico de drogas é tratado como uma atividade normal e corriqueira na vida da ré pelas mensagens apresentadas no laudo pericial (fls. 199/240), sendo esta uma atividade habitual da requerida.

Destarte, à luz dos elementos carreados aos autos, de rigor a condenação, nos termos do artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria as circunstâncias judiciais são desfavoráveis a acusada, de modo que aumento a pena base em 1/6, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a ré confessou e, por força da súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, inaplicável a causa de aumento referente ao transporte público, já que há necessidade, para tanto, de comercialização dentro do veículo STF. 1ª Turma. HC 122258-MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 19/08/2014; STF. 2ª Turma. HC 120624/MS, Red. p/ o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 3/6/2014; STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1295786-MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 18/6/2014; STJ. 6ª Turma. REsp 1443214-MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/09/2014)

A droga, no entanto, se destinava para outro estado, o que dá ensejo a causa de aumento do inciso V, artigo 40, da Lei de Drogas, consoante súmula 587, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que majoro a pena em 1/6.

Não há que se falar em aplicação do redutor do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que a acusada possui maus-antecedentes e, além disso, consoante mensagens de fls. 199 e seguintes, praticava o tráfico de drogas de forma habitual.

Fixo, portanto, a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Por força do que dispõe o artigo 33, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

Inaplicáveis os artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, visto que o quantum de pena não comporta a benesse.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda com o fito de CONDENAR a ré DEBORA GOMES, incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

A acusada poderá recorrer em liberdade.

No mais, declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois demonstrado que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas. Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

Nos termos dos artigos 524, 524-A, 524- B e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foram alterados pelo provimento 45/2018, defiro a incineração dos entorpecentes apreendidos, observando-se a necessidade de guarda de quantidade suficiente para mais dois exames a título de contraprova, nos termos do provimento 45/2018.

Comunique-se a autoridade policial conforme §2º, do artigo 524-A.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Santa Cruz Das Palmeiras, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA